

刑法
No401

共通問題 H27-18

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記1から5までの甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合、甲に()内の犯罪が成立しないものはどれか。

【事例】

甲は、A方から高価な壺を盗み出した。Aは、これに気付いて甲を追い掛けたが、甲は、逃げ切って帰宅し、盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は、甲の本件窃盗事件の捜査を開始した。

1. 警察官は、甲を立会人として本件窃盗事件に係る搜索差押許可状に基づき甲方を搜索中、テーブルに上記壺が置かれているのを発見し、これを差し押さえようとして手を伸ばしたところ、甲は、腹立ち紛れにその壺を取り上げ、その場で床にたたき付けて粉々に割った。(公務執行妨害罪)
2. 甲は、自宅において、本件窃盗事件に係る搜索差押許可状に基づく搜索を受けた際、自宅に隠し持っていた覚せい剤が警察官に発見されることを恐れ、これを密かにトイレに流した。(証拠隠滅罪)
3. 甲は、本件窃盗事件で通常逮捕され、警察署において弁解録取の手続を受けた際、警察官が甲の供述を記載した弁解録取書を手に取って破った。(公用文書毀棄罪)
4. 甲は、本件窃盗事件について発付された勾留状の執行により留置施設に留置されていたが、留置担当者隙を見て同施設から外へ逃走した。(単純逃走罪)
5. 甲は、本件窃盗事件について犯人ではないと否認していたが、公判請求され、公判でAが被害状況を証言したことを逆恨みし、公判係属中、Aに対して「自分が有罪になったら、Aの自宅へ行って直接会ってお礼をさせてもらう。」旨の手紙を送り、Aはこれを読んで不安に思った。(証人威迫罪)

1 成立する

最決昭34.8.27。判例は、本記述と類似の事案において、公務執行妨害罪（95条1項）における暴行は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であり、直接に公務員に対して加えられる必要はなく、直接には物に向けられた有形力の行使であっても、それが公務員に向けられたものであり、その公務の執行を妨害するに足る程度のものであればよいとしている。本記述では、甲は、警察官が差し押さえようと手を伸ばした先にある壺を取り上げ、破壊している。この甲の行為は、公務員に向けられた不法な有形力の行使、すなわち、公務執行妨害罪における「暴行」に当たる。したがって、甲に公務執行妨害罪が成立する。

2 成立しない

104条。他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。104条が「他人の刑事事件」に対象を絞っており、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為を処罰の対象としていない理由は、期待可能性が少なく、強い非難を向けることができないことにある。本記述では、甲は自己の刑事事件に関する覚せい剤をトイレに流しているため、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅したとはいえない。したがって、甲には証拠隠滅罪は成立しない。

3 成立する

公用文書毀棄罪（258条）における「公務所の用に供する文書」とは、公務所（7条2項）が使用し、または使用するために保管している文書をいう。弁解録取書は、被疑者の弁解を捜査官が聴き取り、その内容を書面化したものであり、警察署という「公務所」が、捜査のために使用している文書である。よって、「公務所の用に供する文書」に当たる。そして、甲は、これを手に取って破っている。よって、甲は、「公務所の用に供する文書」を「毀棄した者」に当たる。したがって、甲には公用文書毀棄罪が成立する。

4 成立する

97条。法令により拘禁された者が逃走したときは、3年以下の拘禁刑に処する。そして、「法令により拘禁された者」には勾留状の執行により刑事施設等に収容された被疑者も含まれる。本記述では、甲は勾留状によって留置施設に留置されている者であるから、「法令により拘禁された者」に当たる。そして、甲は留置担当者の隙を見て留置施設から逃走したのであるから、「逃走した」といえる。したがって、甲に単純逃走罪が成立する。

5 成立する

最決平19.11.13（重判平20刑法12事件）。判例は、被告人が公判継続中、公判で証言した証人の女性に対し、不安困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を郵送して閱讀させたという事案において、証人威迫罪（105条の2）における「『威迫』には不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない」としている。また、証言を終えた者も本罪の客体となり得る（最判昭40.11.26）。したがって、甲は有罪判決後の加害を予告する旨の手紙を送り、これを読んでAは不安に感じているから、甲に証人威迫罪が成立する。